

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 요 구

제 목 어업의 종류 기재에 관한 사항

소관부서 태안지사

조치부서 태안지사

내 용

1. 업무 개요

태안지사에서는 「어선법」 제21조에 따라 2026. 3. 9. ○○○□대호(어선번호 : 0000000-0000000, 총톤수 : 4.57톤)의 정기검사 결과 어선검사증서를 교부하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

같은 법 제5조의2에 따르면 어선의 소유자는 해양수산부장관이 정하는 기준에 따라 어선의 위치를 자동으로 발신하는 장치(이하 ‘어선위치발신장치’라 한다)를 갖추고 이를 작동하여야 한다고 규정되어 있고, 같은법 시행규칙 제42조의2 제1항 제4호에 따라 관리선으로 사용하는 경우 어선위치발신장치의 설치를 제외 할 수 있도록 규정하고 있다.

그리고 같은 법 제5조 제1항에 어선의 소유자는 해양수산부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 「전파법」에 따른 무선설비를 갖추어야 한다고 규정하고 있고, 「총톤수 10톤 미만 소형어선의 구조 및 설비기준」 제72조 제2항 제3호에 따라 면허어업의 관리선으로 사용하는 경우 무선설비의 설치를 면제 할 수 있도록 규정하고 있다.

한편 「어선검사지침」 1.6.1-4에 어업의 종류는 어업허가증, 어업면허증, 관리선지정증, 어획물운반업등록증, 어선건조(건조발주)허가서, 어선개조

(개조발주)허가서 또는 어선원부(SIS 조회) 등에 기재된 어업의 종류를 기재하도록 규정하고 있다.

또한, 어업의 종류가 2개 이상인 경우 대표적인 어업의 종류를, 어업허가 또는 어업면허가 없거나 만료된 경우에는 어업의 종류를 “어선”으로 기재하며, 비어로선의 경우에는 어선법 제2조 제1호 가목5) 및 나목6)에 따른 어업의 종류를 기재하도록 규정되어 있다.

따라서 관리선지정증을 확인하고 관리선으로 사용하는 조건으로 어선설비 일부를 설치면제 또는 제외 할 경우 어선검사증서에 어업의 종류를 어장관리선으로 기재하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 어선에 대하여 어장관리선으로 사용하는 조건으로 무선설비 설치 등을 면제하고 어장관리선지정증을 확인하였으나 어선검사증서의 어업의 종류를 연안복합어업으로 기재하여 교부하였다.

위 업무를 부적정하게 처리한 원인을 조사한 결과 담당자의 업무착오가 주된 원인으로 확인되었다.

4. 조치할 사항

태안지사장은

앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, 이미 발급된 어선검사증서를 회수하여 재교부 하시기 바랍니다.(시정)

5) 어업(「양식산업발전법」에 따른 양식업을 포함한다.), 어획물운반업 또는 수산물가공업에 종사하는 선박

6) 수산업에 관한 시험, 조사, 지도, 단속 또는 교습에 종사하는 선박